

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1962/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยพัฒนา

โจทก์

นายพรศักดิ์ รุ่งวานนท์ชัย กับพวก

จำเลย

นางสาวเพ็ญศรี กลิ่นศรีสุข ทนายจำเลย

ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 45)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 50,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้
โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 40,41)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 4 ปีนับแต่วันฟ้อง มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นทีพอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมีกำหนด 4 ปีนับแต่วันฟ้อง มาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นทีพอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>